

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4634/2541	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน	โจทก์
	เจ้าหนี้	โจทก์
	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน	โจทก์
	บริษัท ทองคำ สมุทร จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1001

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 100

แม้ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยไว้ชั่วคราวในคดีล้มละลายเรื่องหนึ่งไว้แล้ว แต่หลังจากนั้นเจ้าหนี้ได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลายนี้อีกและศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยไว้เด็ดขาดในคดีนี้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536 เจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ เจ้าหนี้จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ขอรับชำระหนี้ได้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2536 อันเป็นวันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลย ไว้เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 100 เจ้าหนี้ได้ฟ้องจำเลยและผู้ค้ำประกันให้ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินทั้ง 27 ฉบับ ต่อศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2531 เมื่อนับถึงวันที่ตัวสัญญา ใช้เงินแต่ละฉบับถึงกำหนดใช้เงินยังไม่พ้น 3 ปี ถือว่าโจทก์ ได้ฟ้องจำเลยภายในอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001 แล้ว แม้ศาลชั้นต้นจะสั่งจำหน่ายคดี เฉพาะจำเลยชั่วคราว แต่ต่อมาศาลชั้นต้นก็ได้พิพากษา ให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว แก่เจ้าหนี้ หนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 27 ฉบับ จึงไม่ขาดอายุความ

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536 โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามคำพิพากษาเป็นเงินรวม 31,948,672.42 บาทจากกองทรัพย์สินของจำเลย

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้ว เจ้าหนี้รายที่ 11 และที่ 13 ถึงที่ 16 รวม 5 รายโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายนี้ว่าจำเลยถูกศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2530 ในคดีล้มละลายหมายเลขดำที่ ล.530/2530 ระหว่าง บริษัทสุนทรโลหะกิจ จำกัด โจทก์ บริษัททองคำสมุทร จำกัด จำเลย เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2530 อันเป็นวันที่จำเลยถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวในคดีล้มละลายดังกล่าวเป็นต้นไป

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว เห็นควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จำนวน 31,948,672.42 บาท จากกองทรัพย์สินของจำเลยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 130(8) เติ้มตามขอโดยให้ได้รับชำระหนี้ในมูลหนี้แต่ละอันดับ ดังนี้ อันดับ 1 ให้ได้รับชำระหนี้จำนวน 34,931.98 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า หากได้รับชำระหนี้จากนายประชา เลื่อนาคและหรือจากนายไพจิตร ศิริประกรและหรือจากนายสมกิจ บัณฑุธรรม ลูกหนี้ร่วมในคดีหมายเลขแดงที่ 7482/2533 แล้วเพียงใด ก็ให้สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ในคดีนี้ลดลงเพียงนั้น อันดับ 2 และอันดับ 3 ให้ได้รับชำระหนี้เป็นเงิน 1,062,787.74 บาท และ 441,918.86 บาท ตามลำดับ และหนี้ อันดับ 4 ให้ได้รับชำระหนี้จำนวน 30,409,033.84 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าหากได้รับชำระหนี้จากนายประชา เลื่อนาค และหรือจากนายไพจิตรศิริประกร และหรือจาก

นายสมกิจ บัณฑุธรรม ผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ 22839/2531 แล้วเพียงใดก็ให้สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ในคดีนี้ลดลงเพียงนั้น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จำนวน 31,948,672.42 บาท ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ในข้อแรกว่า เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนต้นเงินที่เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้ จนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยไว้เด็ดขาดในคดีนี้ได้หรือไม่ เห็นว่า แม้ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยไว้ชั่วคราวในคดีล้มละลายหมายเลขดำที่ ล.530/2530 แต่หลังจากนั้นเจ้าหนี้ได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลายอีกและศาลชั้นต้น ได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยไว้เด็ดขาดในคดีนี้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536 เจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ เจ้าหนี้จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ ขอรับชำระหนี้ได้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2536 อันเป็นวันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ ทรัพย์ของจำเลยไว้เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 100

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยในข้อต่อไปมีว่าหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 27 ฉบับ ขาดอายุความแล้วหรือไม่เห็นว่า เจ้าหนี้ได้ฟ้องจำเลยและผู้ค้ำ ประกันทั้งสามให้ชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน 27 ฉบับ ต่อศาลชั้นต้นตามคดี หมายเลขดำที่ 4020/2531 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2531 เมื่อนับถึงวันที่ตั๋วสัญญา ใช้เงินแต่ละฉบับถึงกำหนดใช้เงินยังไม่พ้น 3 ปี ถือว่าโจทก์ได้ฟ้องจำเลยภายในอายุ

ความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1001 แล้ว แม้ศาลชั้นต้นจะสั่ง
จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยชั่วคราวแต่ต่อมาศาลชั้นต้นก็ได้พิพากษาให้ผู้คำประกันทั้ง
สามรับผิดชอบหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวแก่เจ้าหนี้ หนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน
จำนวน 27 ฉบับ จึงหาขาดอายุความไม่

พิพากษายืน

(ไพโรจน์ คำอ่อน-วินัส เรื่องอำพัน-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ